

1500882-53.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... em sua residência, anunciando o roubo. Não obtendo êxito em efetuar o roubo, devido a vítima ter entrado no imóvel e fechado o portão, o réu se evadiu do local. Relatou que, próximo ao local dos fatos, avistaram o acusado com as mesmas características informadas pela vítima. Ao ver a equipe policial chegando, o réu adentrou num bar e soltou uma faca de cozinha sob a mesa. No ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500882-53.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500882-53.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELSO VICENTE TAVARES DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT

Vistos.

CELSO VICENTE TAVARES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo consta na denúncia, no dia 13 de junho de 2022, por volta das 16h30min., na Rua José Bezerra de Lima, altura do nº 1.329, no Bairro Jardim Planalto, nesta cidade e comarca, o réu, mediante grave ameaça à pessoa de Évellyn Regina de Souza Henrique Roland - ação exercida com emprego de arma branca (faca) - tentou subtrair, para si, coisas móveis de propriedade da sobredita vítima, só não logrando êxito em sua conduta por circunstâncias alheias à sua vontade.

O réu foi preso em flagrante em 13/06/2022 (fls. 06/07). Pela r. decisão de fls.

52/53, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Mandado de prisão cumprido em 14/06/2022 (fls. 64/65).

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2022 (fls. 77/78). Devidamente citado (fl. 88), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 89/94. Pela r. decisão de fls. 108/109, foi mantido o recebimento da denúncia e deferida a gratuidade da justiça em favor do acusado. Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, sendo, ao final, interrogado o acusado (fls. 138/143).

Em alegações finais orais (fl. 142), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação do acusado nos termos da denúncia, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria delituosa. Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase requereu a fixação da pena no patamar mínimo legal. Na segunda fase, pleiteou o reconhecimento da reincidência específica do acusado, ao passo que na terceira fase requereu a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa e a causa de aumento prevista no § 2º, inciso VII, do artigo 157 do Código Penal, com imposição de regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Em alegações finais (fls. 149/157), a Defesa pugnou, em síntese, pela absolvição do acusado, uma vez que não foi comprovada a autoria e a materialidade do crime, com base no artigo 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal, requerendo a imediata expedição de alvará de soltura e a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do réu.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fl. 20), autos de reconhecimento de pessoa e de objeto (fls. 13/14), relatório policial de fl. 70, bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, da mesma forma, é certa.

A vítima Évellyn Regina de Souza Henrique Roland, ouvida em juízo (fl. 140), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 11), disse que na data dos fatos, antes de chegar à sua residência, foi abordada por um indivíduo que estava usando uma camiseta rosa e calça jeans. Relatou que desceu do carro e ao tentar destrancar o portão, o réu segurou em seu braço e portando uma faca, anunciou o roubo. Afirmou que o réu dizia "perdeu, perdeu, perdeu". Ao perceber que o acusado estava sob efeito de drogas, a depoente sacudiu o corpo, sendo que conseguiu escapar e entrou na sua residência. Disse que mesmo após entrar na residência, o réu continuou passando em frente ao local e puxou seus braços, porém, não levou nada. Relatou que tinha nas mãos apenas o aparelho celular e a chave do seu carro. A depoente entrou na residência por medo de o acusado estar passando em frente ao imóvel ou ameaçar filmar. Diante disso, relatou que acionou a polícia e ficou no local. Afirmou que reconheceu o acusado posteriormente, porque ele foi detido no bar da esquina. Relatou que descreveu as roupas que o réu usava para os policiais. Não realizou o reconhecimento fotográfico na Delegacia, pois o réu foi detido na esquina e a depoente já realizou o reconhecimento pessoal dele no local. Não conhecia o acusado. Disse que tinha outras pessoas no bar. Reiterou que não realizou o reconhecimento do réu na Delegacia, apenas no momento do crime. Disse que a faca utilizada pelo acusado foi mostrada à depoente. Afirmou que ficou bastante nervosa e chorou no momento da prisão do acusado. Esclareceu que o réu a puxava pelo braço, pela greta do portão. Relatou que o réu foi detido entre o muro

da casa da depoente e o muro do bar. Soube posteriormente que o acusado mora por ali, porque a mãe dele procurou a depoente.

A testemunha de acusação Leandro Pereira de Oliveira, policial militar ouvido em juízo (fl. 138), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 10), disse que estava em patrulhamento com o soldado Marcel, quando foram acionados via COPOM, informando sobre um roubo em andamento pela Rua José Bezerra de Lima. Relatou que chegaram ao local juntamente com outra viatura policial e fizeram contato com a vítima, a qual narrou que ao chegar à sua casa, estava com alguns objetos nas mãos, entre eles um aparelho celular, momento em que foi abordada pelo acusado, que gritava "perdeu, perdeu", com uma faca nas mãos. A vítima conseguiu se desvencilhar do réu, entrou na residência e fechou o portão, porém, o acusado continuou a forçar o portão, tentando entrar, bem como tentou segurá-la pela fresta do portão, agarrando-a pelo braço. Não recorda se foi a vítima ou outra pessoa quem acionou a polícia. A partir das características narradas pela vítima, localizaram o acusado em um bar, próximo ao local dos fatos. Inicialmente, o acusado tentou disfarçar, sendo que no momento da abordagem encontraram a faca perto do local onde ele estava sentado. Afirmou que a vítima reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas. Disse que deram voz de prisão ao réu, que ofereceu resistência e por isso foi necessário o uso de força física para contê-lo, além de algemas devido ao receio de fuga. O acusado foi conduzido até a central de flagrantes, onde foi feita a ocorrência. Reiterou que a vítima reconheceu o acusado no local e ele foi localizado devido à descrição das características feita pela ofendida. Afirmou que a faca foi localizada próxima ao local onde o acusado estava sentado, no bar. O depoente conhecia o réu, devido à outra ocorrência envolvendo a ex-esposa dele. Disse que o acusado negou a prática do crime. No bar havia outras pessoas que presenciaram a abordagem, porém, não sabe dizer se essas pessoas tinham conhecimento do ocorrido. Tem conhecimento apenas do reconhecimento pessoal do acusado realizado pela vítima. Não recorda se a vítima também reconheceu a faca utilizada no crime. Acredita que o bar está situado a três ou quatro casas de distância do local dos fatos, a cerca de 40 (quarenta) metros. Afirmou que a faca estava no chão, próxima à mesa onde o acusado estava sentado.

A testemunha de acusação Marcel Gratão Alonso, policial militar ouvido em juízo (fl. 139), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 08), disse que estava em patrulhamento quando foi acionado, via 190, informando que um indivíduo na posse de uma faca abordou uma moça que estava entrando em sua residência, anunciando o roubo. Não obtendo êxito em efetuar o roubo, devido a vítima ter entrado no imóvel e fechado o portão, o réu se evadiu do local. Relatou que, próximo ao local dos fatos, avistaram o acusado com as mesmas características informadas pela vítima. Ao ver a equipe policial chegando, o réu adentrou num bar e soltou uma faca de cozinha sob a mesa. No momento da abordagem, a vítima reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas. Disse que havia outras pessoas no bar que presenciaram a abordagem, mas não sabe dizer se alguém testemunhou o roubo. Reiterou que o acusado soltou a faca por baixo da mesa do bar. Não sabe dizer se a vítima reconheceu a faca utilizada no crime. Acredita que a distância entre o bar e a residência da vítima é de três casas ou 100 (cem) metros. Relatou que o acusado negou a prática do crime num primeiro momento, sendo que posteriormente ele se manteve calado.

Em seu interrogatório em juízo (fl. 141), o réu Celso Vicente Tavares da Silva negou a prática do crime. Disse que mora a 40 (quarenta) metros de distância do bar. Na data dos fatos, por volta de 15h30min., estava sentado na área de sua casa, esperando a Van trazer sua filha da escola. Relatou que foi até o bar buscar um cigarro. Chegando ao bar, o telefone celular do interrogando tocou e foi até a lateral do estabelecimento para atender. Recorda que esbarrou no portão da casa da vítima. Afirmou que estava indo embora para casa, quando a viatura policial encostou na lateral do bar. Disse que a vítima mora no terreno do bar. Afirmou que não foi abordado pela viatura policial. Relatou que o policial estava no meio da

rua, olhando por cima da casa, quando o interrogando perguntou a ele o que tinha acontecido. O agente público o revistou, mas não encontrou nada com ele. O policial da ROCAM conversou com a vítima e perguntou ao outro policial se interessava para ele e ele respondeu que não. Disse que foi algemado e não foi dada voz de prisão ao interrogando, tampouco sabia por qual motivo estava sendo preso. Negou que estava com uma faca e que cometeu o crime. Acredita que esbarrou no portão da vítima quando ele foi aberto, uma vez que ele abre para o lado de fora. Não conhecia a vítima, pois acredita que ela é moradora nova na rua. Não lembra de ter esbarrado na vítima. Afirmou que não estava com uma faca e não viu os policiais a pegarem, de modo que só viu o objeto na Delegacia. Relatou que tinha várias pessoas no bar. Disse que trabalha e é prestador de serviços, sendo que antes de ir preso, trabalhava na casa de um investigador de polícia. Não sabe dizer se foi reconhecido pela vítima. Reiterou que só viu a faca na Delegacia. Não sabe dizer se já foi condenado por roubo, mas já foi para a Delegacia por conta do roubo de uma bicicleta. Informou que faz uso de medicamentos, como "Depakene", "Sertralina" e "Carbamazepina". Disse que já foi internado em clínicas de recuperação, na cidade de Votuporanga-SP, para tratar a dependência química em cocaína. Afirmou que na data dos fatos não usou entorpecentes e não usava drogas com frequência.

Encerrada a instrução processual, verifica-se que os fatos apontados na denúncia restaram devidamente comprovados, notadamente pelos depoimentos da vítima e testemunhas comuns em juízo, conforme doravante será exposto.

A vítima afirmou em solo judicial que foi abordada pelo réu quando chegou à sua residência, sendo que o acusado estava na posse de uma faca e anunciou o roubo. A ofendida disse que tinha nas mãos apenas o aparelho celular e a chave do seu carro, sendo que conseguiu se desvencilhar e entrar no imóvel, no entanto, o acusado a puxou pelos braços, mas não conseguiu subtrair nenhum objeto.

Ainda de acordo com a vítima, após acionar a polícia, o acusado foi detido num bar, ocasião em que o reconheceu pessoalmente, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do crime, bem como a arma utilizada por ele foi apreendida e mostrada à ofendida.

No mesmo sentido se deram os depoimentos das testemunhas policiais militares Leandro Pereira de Oliveira e Marcel Gratão Alonso, ao afirmarem em juízo que atenderam a ocorrência e a vítima descreveu as características do acusado, sendo que o localizaram em um bar próximo à residência da ofendida. Conforme relataram as testemunhas, a faca utilizada no crime foi encontrada no chão, próxima ao local onde o réu estava no bar, sendo que foi dispensada pelo acusado quando visualizou os policiais. Ainda de acordo com os agentes públicos, a vítima reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do delito.

Quanto ao acusado, em que pese tenha negado a prática do roubo na seara policial (fl. 12) e em juízo, observa-se que sua versão exculpatória restou isolada e foi infirmada pela palavra da vítima e testemunhas, bem como pelas demais provas colhidas nos autos.

Não é crível a narrativa apresentada pelo acusado, no sentido que foi até o bar comprar um cigarro, ocasião em que apenas esbarrou no portão da vítima e, posteriormente, quando voltava para casa, foi detido pelos policiais militares e conduzido até a Delegacia, sem ter conhecimento do motivo de sua prisão.

Ressalta-se a dinâmica dos fatos narrados pelo réu em juízo está em dissonância com os relatos contidos em seu interrogatório na fase policial, não merecendo credibilidade.

Ademais, no caso vertente, nada há nos autos a sugerir que a vítima e os policiais teriam mentido e "forjado" a prisão em flagrante do acusado e a apreensão da faca por ele utilizada, com a única finalidade de incriminá-lo, como afirmou em seu

interrogatório.

Importante destacar que a vítima reconheceu o acusado com absoluta certeza, logo após a tentativa do roubo e da sua prisão em flagrante em local onde se encontravam várias pessoas, como sendo o indivíduo com as mesmas características físicas e vestes do autor do delito (auto de reconhecimento de fl. 13). De igual modo, ao contrário do alegado pela defesa, a ofendida também reconheceu a faca dispensada pelo réu e apreendida no chão do bar, próxima ao local onde o acusado estava, como sendo a arma branca utilizada no crime, conforme também se observa no auto de reconhecimento de fl. 14.

Com relação à alegação defensiva de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal do acusado na Delegacia de Polícia, a tese não merece prosperar.

Observa-se que a vítima, logo após a tentativa de roubo, descreveu as características físicas e vestes do meliante para os policiais militares, os quais localizaram o acusado num bar, próximo ao local dos fatos, com as mesmas características informadas pela ofendida. Em seguida, a vítima compareceu no bar e reconheceu pessoalmente, sem sombra de dúvidas, o réu como sendo o autor do delito, bem como a faca utilizada por ele naquela ocasião, que foi jogada no chão após a chegada dos policiais militares e encontrada, ressalta-se, próxima ao local onde o réu estava.

Ao contrário do que sustenta a defesa, anoto que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal se trata de mera recomendação e deve ser aplicado em consonância com o princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido: “As disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta. Assim, é válido o ato mesmo que realizado de forma diversa da prevista em lei.” (STJ, AgRg no AREsp nº 1.665.453/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 02/06/2020).

Com efeito, tenho que no presente caso, o reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia não era necessário, uma vez que a vítima já tinha reconhecido o réu no ato da prisão em flagrante. Ressalto, por fim, que este reconhecimento pessoal foi convalidado em juízo pela própria vítima e as testemunhas comuns.

Vale destacar, por oportuno, que o inquérito policial se constitui em mero procedimento inquisitorial e informativo, de sorte que não lhe são aplicáveis os princípios relativos às nulidades, só cabíveis à ação penal. Assim, eventuais irregularidades praticadas no inquérito policial não acarretam nulidade, tampouco contaminam a ação penal subsequente.

Consigno que, nos delitos patrimoniais, a declaração da vítima é de indiscutível importância para a busca da verdade real, uma vez que a ofendida não teria motivo algum para, levianamente, alterar a dinâmica dos fatos e, então, incriminar um inocente, sendo seu único interesse ver responsabilizado aquele que lhe acarretou prejuízo material e abalo psicológico.

Nesse sentido:

“[...] Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo [...]” (STJ, AgRg no AREsp nº 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe17/03/2017).

Assim, neste caso, em especial, o reconhecimento pessoal realizado pela vítima logo após a abordagem do acusado e confirmado em juízo, deve ser levado em consideração, principalmente, porque encontra total respaldo nas declarações dos policiais militares que participaram da apuração dos fatos.

Os elementos colhidos na fase de investigação, cotejados em conjunto com a prova oral produzida em solo judicial e demais documentos acostados aos autos, são fatores relevantes a serem considerados na análise da dinâmica dos fatos, caracterizando como um importante elemento de prova a embasar a condenação, uma vez que com ela é compatível.

Portanto, ausentes indícios de falsa imputação de crime a inocente e diante do acervo probatório contundente, longe de serem tidas por frágeis e precárias as provas produzidas, a condenação do réu é medida que se impõe, uma vez que segura a prova da materialidade e autoria do agente, de modo que não comporta acolhimento o pedido defensivo de absolvição por insuficiência probatória.

Diante das provas produzidas nos autos, não resta dúvida de que o acusado praticou o delito na forma descrita na denúncia, restando bem delineado que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), tentou subtrair, para si, coisas móveis consistentes em um aparelho celular e a chave do carro – conforme prova oral colhida em juízo –, pertencentes à vítima Évellyn Regina de Souza Henrique Roland, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a ofendida conseguiu se desvencilhar do réu e ingressar na sua residência sem que nada fosse subtraído.

Por fim, ao contrário do alegado pela defesa, a vítima e testemunhas fizeram relatos críveis quanto ao emprego de violência e grave ameaça pelo acusado, o qual abordou a ofendida com uma faca, dizendo "perdeu, perdeu", bem como a agarrou pelos braços, tratando-se a arma branca apreendida nos autos de instrumento intimidativo e eficaz o suficiente para incutir na vítima temor, aliado ao emprego de violência física, ainda que ela tenha esboçado resistência – uma vez que afirmou em juízo ter ficado com medo da conduta do acusado e bastante nervosa após o ocorrido –, restando devidamente caracterizadas nos autos as elementares da “violência” e “grave ameaça” contidas no tipo penal que definem o crime de roubo.

Assim, analisando-se as provas colhidas, sobretudo durante a fase judicial, há de se reiterar que o pedido deve ser julgado procedente pela comprovação da materialidade e autoria em relação ao crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

No tocante às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nada há que justifique a fixação da pena acima do patamar mínimo legal. Diante disso, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, uma vez que ausentes nos autos elementos que permitam aferir a capacidade financeira do acusado.

Incide no caso a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, por conta da condenação criminal que consta às fls. 47/48 (processo nº 1500428-15.2018.8.26.0603). Diante disso, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando a reprimenda em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa no valor de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, estando presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (emprego de arma branca), entendo que o aumento no percentual de 1/3 (um terço) é o bastante para a reprimenda do agente e

para se atingir a finalidade da pena, tratando-se de resposta penal mais justa à gravidade concreta da conduta. Com efeito, exaspero a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa no valor de 14 (quatorze) dias-multa.

Em razão da tentativa, a pena deve ser diminuída, como prevê o artigo 14, parágrafo único, do Código Penal. Diante disso, cabível a diminuição da pena pela metade (1/2), uma vez que, analisando o iter criminis percorrido – acusado já tinha subjugado a vítima, agarrando-a pelo braço, sendo que a ofendida trazia consigo um aparelho celular e a chave do carro, ocasião em que conseguiu se desvencilhar do réu e nada foi subtraído –, verifica-se que o acusado não ficou muito distante de consumar o delito, porém, não próximo o suficiente a ensejar a redução no patamar mínimo legal. Portanto, diminuo a pena em 1/2 (metade), resultando a reprimenda em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de multa no valor de 07 (sete) dias-multa.

Torno definitiva a pena acima fixada, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Atentando-se ao disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, bem como à análise das circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal, considerando a reincidência específica por crime contra o patrimônio, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado.

No que tange ao regime prisional, impõe-se naturalmente a fixação do fechado, decorrente da gravidade concreta da conduta perpetrada – agente que é reincidente específico na prática delituosa e aborda a vítima com emprego de grave ameaça, utilizando-se de arma branca (faca), para dela subtrair seus bens –, evidenciadora de grande ousadia e temeridade, não havendo que se falar em ofensa às Súmulas nº 718 e 719 do E. Supremo Tribunal Federal e nº 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, impossibilitando, inclusive, a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas (não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I e II do Código Penal), ou mesmo a suspensão condicional da pena (sursis), por ausência dos requisitos do artigo 77, "caput" e inciso I, do mesmo diploma legal.

DECIDO.

Ante o acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público para CONDENAR o réu CELSO VICENTE TAVARES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e multa no valor de 07 (sete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, com regime fechado para início do cumprimento da pena, tornando-a definitiva para o delito em questão.

Não defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade pelos mesmos fundamentos explicitados para a decretação e manutenção de sua prisão preventiva, somado à gravidade do crime imputado e sua reincidência específica, bem como para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, sobretudo agora diante da condenação, em razão do montante e regime de pena impostos.

Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional onde se encontra. Após, com a intimação das partes acerca da presente sentença, expeça-se, com urgência, guia de recolhimento provisória/definitiva.

Por fim, DETERMINO a destruição da faca apreendida nos autos (fl. 20), por ser instrumento da prática do crime, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Custas conforme a lei (artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003), observando-se a gratuidade da justiça concedida nos autos em favor do réu (fl. 108).

P. R. e I.

Araçatuba, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA